

LUCRO PRESUMIDO

Presunções do lucro

Toda a sistemática para calcular o Lucro Presumido está baseada na presunção do lucro – que varia de acordo com as atividades desenvolvidas pela empresa e o seu faturamento nos períodos anteriores. Veja a seguir como é feita essa presunção:

Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ)

Em se tratando de IRPJ, os percentuais sobre as receitas auferidas irão variar conforme o tipo de atividade desenvolvida pela empresa. Portanto, confira a tabela a seguir e veja qual deve ser a presunção de lucro aplicada às receitas da empresa com base na atividade que a empresa atua.

Tipo de Atividade	Percentual Sobre Receitas
• Revenda a varejo de combustíveis e gás natural.	1,6%
• Venda de mercadorias ou produtos; • Transporte de cargas; • Atividades imobiliárias; • Serviços hospitalares; • Atividade rural; • Industrialização com materiais fornecidos pelo encomendante; • Outras atividades não especificadas (exceto prestação de serviços).	8%

- Serviços de transporte (exceto o de cargas);
 - Serviços gerais com receita bruta até R\$ 120.000,00 ao ano. 16%
-

- Serviços profissionais (médicos, dentistas, advogados, contadores, auditores, engenheiros, consultores, economistas etc.);
 - Intermediação de negócios;
 - Administração, locação ou cessão de bens móveis/imóveis ou direitos;
 - Serviços de construção civil, quando a prestadora não empregar materiais de sua propriedade nem se responsabilizar pela execução da obra (ADN Cosit 6/97);
 - Serviços em geral, para os quais não haja previsão de percentual específico. 32%
-

Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL)

Fazendo uma análise da base de cálculo da CSLL, veremos então que uma presunção de 12% deverá ser aplicada à receita bruta proveniente de atividades:

- Industriais;
- Comerciais;
- Transporte;

Por outro lado, uma presunção de 32% deverá ser aplicada à:

- Prestação de serviços em geral, exceto hospitalares e de transporte;
- Intermediação de negócios;
- Locação ou cessão de bens imóveis, administração, móveis e direitos de qualquer natureza.

PIS/Cofins

Há uma generalização equivocada em torno do esquema de tributação do PIS/Cofins. Muitas pessoas costumam afirmar que empresas enquadradas no regime de Lucro Real serão, necessariamente, tributadas via Regime Não-Cumulativo, enquanto empresas enquadradas em Lucro Presumido estariam destinadas a recolher a contribuição via Regime Cumulativo.

No entanto, a legislação que regula o PIS/Cofins (Lei Federal 10.833/2003) prevê centenas de exceções a essa regra. A seguir, veremos como se organiza a tributação de PIS/Cofins tanto com base no Regime Cumulativo quanto no Regime Não-Cumulativo.

Regime Cumulativo

- Alíquota de PIS é de 0,65% sobre faturamento mensal;
- Alíquota de Cofins é de 3% sobre faturamento mensal;

Regime Não-Cumulativo

- Alíquota de PIS é de 1,65% sobre faturamento mensal
- Alíquota de Cofins é de 7,6% sobre o faturamento mensal
- Permite que as empresas tributadas pelo regime lucro real ganhem crédito sobre alguns tipos de compras e despesas. Esse crédito faz com que ocorra uma diminuição no valor final da contribuição, pois ele é descontado do valor total da contribuição sobre o faturamento.

ISS e ICMS no Lucro Presumido

O **ISS** (Imposto sobre Serviços) é um tributo de competência municipal que incide então sobre o faturamento bruto das empresas prestadoras de serviço. Sendo assim, as organizações optantes pelo Lucro Presumido devem fazer uma consulta no município para encontrar a alíquota a ser utilizada – que varia de 2% a 5%.

Já o **ICMS** (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) é de competência estadual e deve ser pago então pelas demais empresas sobre as operações de circulação de mercadoria e serviços específicos. Portanto, as particularidades desse tributo podem ser consultados na legislação do estado em que a empresa está localizada.

Como calcular o Lucro Presumido?

Para compreender com clareza como calcular o Lucro Presumido, vamos abordar então separadamente como é calculado cada um dos tributos devidos sendo eles: Imposto de Renda, CSLL, PIS/COFINS e ISS ou ICMS.

O passo a passo que deve ser seguido para o cálculo de todos os tributos é então o mesmo:

1. Conhecer o seu faturamento no período de apuração (trimestre);
2. Identificar qual é a margem de lucro presumida – conforme as tabelas que vimos anteriormente;
3. Aplicar a margem de lucro presumida sobre o faturamento;
4. Calcular o tributo devido de acordo com a alíquota prevista na legislação.

Imposto de Renda

Para calcular o IRPJ com o Lucro presumido é utilizada então a seguinte fórmula: 15% sobre o lucro presumido e 10% para lucro presumido superior a R\$ 20.000,00 / mês (Lei 9.249/1995, art. 3º).

Portanto, se após calcular o Lucro Presumido do período o valor apurado for de R\$100.000,00, o cálculo deve ser o seguinte:

- $R\$100.000,00 \times 15\% = R\$15.000,00$
- $R\$100.000,00 - R\$ 60.000,00 = R\$ 40.000,00 \times 10\% = R\$4.000,00$
- Total do IRPJ = $R\$ 15.000,00 + R\$ 4.000,00 = R\$ 19.000,00$

CSLL

Para calcular a CSLL é aplicada então uma alíquota de 9% sobre o lucro presumido para a maioria dos casos. Portanto, uma empresa que teve um lucro presumido de R\$100.000,00 deve recolher R\$9.000,00 ($R\$100.000,00 \times 9\%$).

PIS/COFINS

Diferente do IRPJ e da CSLL, o PIS e COFINS são calculados utilizando o **faturamento mensal** como base de cálculo – aplicando as alíquotas específicas do regime aplicável.

Portanto, veja como fica o cálculo desses tributos para uma empresa que teve o faturamento mensal de R\$100.000,00 e R\$40.000,00 de despesas passíveis de crédito (**Para cálculo do Pis e Cofins a recuperar**).

PIS/COFINS cumulativo

- $\text{PIS} = \text{R\$}100.000 * 0,65\% = \text{R\$}650,00$
- $\text{COFINS} = \text{R\$}100.000 * 3\% = \text{R\$}3.000,00$

PIS/COFINS não cumulativo

Cálculo do PIS:

- $\text{PIS} = \text{R\$}100.000 * 1,65\% = \text{R\$}1.650,00$
- $\text{Crédito de PIS} = \text{R\$}40.000 * 1,65\% = \text{R\$}660,00$
- $\text{Total} = \text{R\$}1650,00 - \text{R\$}660,00 = \text{R\$}990,00$

Cálculo do COFINS:

- $\text{COFINS} = \text{R\$}100.000 * 7,6\% = \text{R\$}7.600,00$
- $\text{Crédito de COFINS} = \text{R\$}40.000 * 7,6\% = \text{R\$}3.040,00$
- $\text{Total} = \text{R\$}7.600 - \text{R\$} 3040 = \text{R\$}4.560,00$

ISS ou ICMS

Para as empresas que atuam com prestação de serviço, é necessário então fazer o recolhimento do ISS, guia a parte. A alíquota deve ser consultada na prefeitura do município – e varia entre 2% a 5% de acordo com o tipo de serviço prestado.

A alíquota é aplicada então sobre o faturamento bruto mensal da empresa. Portanto, uma empresa que faturou R\$100.000 e presta um serviço tributado com 5% de ISS precisa recolher R\$5.000,00 de ISS.

Já as demais empresas devem recolher o ICMS sobre as vendas dos seus produtos. Sendo assim, para o cálculo basta aplicar o valor da mercadoria pela alíquota vigente (Que varia de acordo com cada estado). Entretanto, é preciso ter atenção com todas as regras desse tributo – como o sistema de crédito e substituição tributária.

Observação prof. Ademir: Pesquisar a legislação do ICMS do seu estado, para consulta e análise.

Exemplo de cálculo do Lucro Presumido

Para calcular o Lucro Presumido, vamos ver um exemplo que abrange o cálculo de todos os tributos que acabamos de estudar.

Ao estabelecermos as alíquotas para cada tipo de atividade, podemos chegar às bases de cálculo dos impostos federais que deverão ser recolhidos trimestralmente. Assim, se em um trimestre a receita acumulada de uma companhia que presta serviços na área contábil for de R\$ 500 mil, seu lucro presumido será R\$ 160 mil (32%). Então, sobre esse valor deverão incidir os impostos federais, como IRPJ e CSLL.

Receita trimestral: R\$ 500.000,00

IRPJ

$500.000 \times 32\% = 160.000 \rightarrow$ Lucro Presumido IR

$160.000 \times 15\% = \text{R\$ } 24.000 \rightarrow$ IRPJ a ser recolhido no trimestre

Adicional IRPJ

$500.000 \times 0,32 = 160.000 \rightarrow$ Lucro Presumido IR adicional

$(160.000 - 60.000) \times 10\% = 10.000 \rightarrow$ IRPJ adicional a ser recolhido no trimestre

CSLL

$500.000 \times 32\% = 160.000 \rightarrow$ Lucro Presumido CSLL

$160.000 \times 9\% = \underline{14.400} \rightarrow$ CSLL a ser recolhida no trimestre

PIS/Cofins

$500.000 \times 0,65\% = 3.250 \rightarrow$ Total PIS do trimestre

$500.000 \times 3\% = 15.000 \rightarrow$ Total COFINS do trimestre

ISS

$500.000 \times 5\% = 25.000 \rightarrow$ Total ISS do trimestre

Resumo Tributos

Faturamento trimestre

R\$	500.000,00
-----	------------

RESUMO COM O TOTAL DOS IMPOSTOS E CARGA TRIBUTÁRIA

Impostos	Alíquota	(%) s/ faturamento	Valor trimestre (R\$)
IR	15,00%	4,80%	24.000
Adicional IR *	10%	1,49%	10.000
CSLL	9,00%	2,88%	14.400
PIS	0,65%	0,65%	3.250
COFINS	3,00%	3,00%	15.000
ISS	5%	5%	25.000
Total		18,33%	91.650

Observação sobre o adicional de 10% no cálculo do IRPJ:

A parcela do Lucro Presumido que exceder ao valor resultante da multiplicação de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo número de meses do respectivo período de apuração (Trimestre), sujeita-se à incidência de adicional de imposto à alíquota de 10% (dez por cento).

Exemplo:

Empresa de serviços, cuja base de presunção do lucro (conforme tabela) é de 32%.

O faturamento de serviços no trimestre foi de R\$ 281.250, então:

$32\% \times R\$ 281.250,00 = \text{Lucro Presumido de R\$ 90.000,00 no 1º trimestre.}$

Cálculo do IRPJ devido:

a) IRPJ à alíquota normal = $R\$ 90.000 \times 15\% = R\$ 13.500$

b) IRPJ Adicional = $R\$ 90.000 \text{ do lucro presumido menos } R\$ 60.000 (R\$ 20.00 \times \text{período de apuração de 3 meses}) \times 10\% = R\$ 3.000,00$

Valor a Recolher (a+b) = $R\$ 13.500 + R\$ 3.000 = R\$ 16.500,00$

LUCRO REAL

Quais empresas devem optar pelo Lucro Real?

Todas as empresas brasileiras podem optar pelo Lucro Real. Entretanto, esse também é o regime tributário obrigatório para várias pessoas jurídicas – como aquelas que não podem ser enquadradas em outros regimes tributários ou possuem uma receita bruta anual superior a R\$ 78 milhões.

O artigo 14 da Lei 9.718 de 27 de novembro de 1998 prevê que estão obrigadas à apuração do lucro real as pessoas jurídicas:

I – cuja receita total no ano-calendário anterior seja superior ao limite de R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) ou proporcional ao número de meses do período, quando inferior a 12 (doze) meses;

II – cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização e entidades de previdência privada aberta;

III – que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior;

IV – que, autorizadas pela legislação tributária, usufruam de benefícios fiscais relativos à isenção ou redução do imposto;

V – que, no decorrer do ano-calendário, tenham efetuado pagamento mensal pelo regime de estimativa, na forma do art. 2º da Lei nº 9.430, de 1996;

VI – que explorem as atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring).

VII – que explorem as atividades de securitização de créditos imobiliários, financeiros e do agronegócio

Prazo e forma de pagamento

A apuração do Lucro Real pode acontecer de forma trimestral ou anual:

Lucro Real Trimestral

As empresas que se enquadram no **Lucro Real trimestral** devem fazer a apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL com base nas operações realizadas nos seguintes períodos:

- Durante o período de 1º de janeiro a 31 de março (1º trimestre)
- 1º de abril a 30 de junho (2º trimestre)
- Entre 1º de julho a 30 de setembro (3º trimestre)
- 1º de outubro a 31 de dezembro (4º trimestre)

Lucro Real Anual

Já as empresas que optam pela **apuração anual do Lucro Real** realizam esse cálculo apenas uma vez por ano – **na data de 31 de dezembro**.

O IRPJ e a CSLL, pagos mensalmente, são considerados como **antecipações** dos valores apurados no balanço anual. Se houver saldo positivo ou negativo ao final do ano, ele deve ser pago ou compensado.

Além disso, o Lucro Real Anual pode ser apurado por Estimativa ou Receita Bruta.

Apuração por Estimativa:

- Pagamento do IRPJ e CSLL todos os meses através da receita bruta e acréscimos;
- Redução do pagamento mensal do imposto e da contribuição social, com base em balanço ou balancete intermediário, por ter apurado lucro real ou base de cálculo positiva da CSLL menor do que a calculada com base na receita bruta e acréscimo;
- Suspensão do pagamento mensal do imposto e da contribuição social, com base em balanço ou balancete intermediário, por ter apurado prejuízo fiscal e/ou base de cálculo negativa da CSLL.

Apuração por Receita Bruta:

- O resultado da aplicação do percentual previsto no artigo 15 da Lei nº 9.249/95 sobre a receita bruta da atividade;
- Os ganhos de capital, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não compreendidas na atividade.

Como calcular o Lucro Real?

Imposto de Renda

O Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) é um dos tributos que mais recebe a influência sobre a decisão pelo Lucro Real. Nesse regime, o valor apurado com uma alíquota de 15% sobre o lucro líquido do período.

Fórmula:

$$\text{IR} = \text{Lucro Real} \times 15\%$$

Imposto de Renda Adicional

Além da aplicação dessa alíquota de 15%, ainda existe a situação em que deve ser pago um valor adicional – que é uma alíquota de 10% sobre o lucro que exceder R\$20.000,00 por mês.

Fórmula:

$$\text{IR Adicional} = (\text{Lucro Real Mensal} - 20.000) \times 10\%$$

CSLL

A Contribuição Social sobre Lucro Líquido é outro tributo que deve ser pago sobre o desempenho da empresa no período. Ele é calculado aplicando uma alíquota de 9% sobre o lucro real.

Fórmula:

$$\text{CSLL} = \text{Lucro Real Mensal} \times 9\%$$

PIS / COFINS

No Lucro Real o PIS (Programa de Integração Social) e a COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) **não são cumulativos**, portanto seguem as seguintes alíquotas:

- PIS não-cumulativo: alíquota de 1,65% aplicada sobre a receita bruta mensal

- COFINS não-cumulativo: alíquota de 7,6% aplicada sobre a receita bruta mensal

Fórmula:

$$\text{PIS e COFINS} = (\text{Faturamento} - \text{Custos dedutíveis}) \times 9,25\%$$

ISS / ICMS

O ISS (Imposto sobre Serviços) é um tributo de competência municipal que incide sobre o faturamento bruto das empresas prestadoras de serviço. Sendo assim, as empresas que optam pelo Lucro Real devem fazer uma consulta no município para descobrir a alíquota a ser utilizada – que varia de 2% a 5%.

Já o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) é de competência estadual e deve ser pago pelas demais empresas sobre as operações de circulação de mercadoria e serviços específicos. As particularidades do ICMS devem ser consultados na legislação do estado em que a empresa está localizada.

Fórmula:

$$\text{ISS} = \text{Faturamento} \times \text{Alíquota}$$

$$\text{ICMS} = (\text{Faturamento} - \text{Créditos Compras}) \times \text{Alíquota}$$

Exemplo de Cálculo Lucro Real

Vamos entender exatamente como calcular o Lucro Real. Com todas as informações que já vimos ao longo do texto, basta aplicar as alíquotas dos tributos sobre a sua base de cálculo.

Para compreender como calcular o Lucro Real, vamos utilizar como exemplo uma empresa prestadora de serviços que teve uma receita bruta trimestral de R\$500.000,00 e um lucro trimestral apurado em R\$300.000,00.

IRPJ

Para calcular o Imposto de Renda devido por essa empresa, vamos multiplicar o seu lucro líquido pela alíquota (15%):

$$R\$300.000,00 * 15\% = R\$45.000,00$$

Porém, essa empresa teve um lucro trimestral que ultrapassou em R\$60.000,00 a média de R\$20.000,00 por mês, portanto será necessário recolher um adicional:

$$\text{Base de cálculo: } R\$300.000,00 - R\$ 60.000,00 = R\$240.000,00$$

$$\text{IR adicional: } R\$240.000,00 * 10\% = R\$24.000,00$$

No total, essa empresa deve recolher **R\$69.000,00** de IRPJ (Oriundo da somatória de R\$ 45.000,00 + R\$ 24.000,00 de adicional).

CSLL

Para calcular a CSLL basta aplicar a sua alíquota sobre o lucro:

$$R\$300.000,00 * 9\% = R\$27.000,00$$

PIS e COFINS

Para calcular o PIS e a COFINS é possível somar as suas alíquotas **para facilitar o cálculo**: $1,65\% + 7,6\% = 9,25\%$

Contudo, sabe-se que: A alíquota é aplicada separadamente. Ou seja, faturamento do mês x 1,65% para PIS e faturamento do mês x 7,6% para COFINS, com a geração das guias para pagamento separadamente.

Então, vamos aplicar essa alíquota sobre a receita obtida:

$$R\$500.000,00 * 9,25\% = R\$46.250,00$$

Observação: (Mensalmente o faturamento desse trimestre poderia ser, por exemplo):

Primeiro mês, faturamento de **R\$ 100.000,00** x 9,25% = 9.250,00 (**R\$ 1.650,00** de PIS e **R\$ 7.600,00** de COFINS);

Segundo mês, faturamento de **R\$ 300.000,00** x 9,25% = R\$ 27.750,00 (**R\$ 4.950,00** de PIS e **R\$ 22.800,00** de COFINS);

Terceiro mês, faturamento de **R\$ 100.000,00** x 9,25% = 9.250,00 (**R\$ 1.650,00** de PIS e **R\$ 7.600,00** de COFINS);

Total faturamento no trimestre: R\$ 500.000,00 (Pis e Cofins de **R\$ 46.250,00** sendo R\$ 8.250,00 de PIS e R\$ 38.000,00 de COFINS).

Entretanto, é importante considerar que é possível deduzir diversos custos – como compras de matéria-prima, serviços de terceiros destinados à produção, entre outras. Supondo que essas despesas somaram R\$150.000,00, o cálculo seria:

$R\$150.000,00 \times 9,25\% = R\$13.875,00$ (R\$ 2.475,00 de PIS e R\$ 11.400,00 de COFINS).

Por fim, no total, o valor devido de PIS e COFINS seria R\$32.375,00 (Resultante da subtração, R\$ 46.250,00 - R\$ 13.875,00).

ISS (Apuração mensal)

Desta maneira se essa empresa entrou em contato com a prefeitura do seu município e descobriu que a alíquota de ISS sobre o faturamento dos seus serviços é de 4%, supondo que do faturamento trimestral de R\$ 500.000,00 (R\$ 100.000,00 foi no primeiro mês; R\$ 300.000,00 foi no segundo mês e R\$ 100.000,00 foi no terceiro mês) o cálculo é feito da seguinte forma:

ISS do primeiro mês: $R\$ 100.000,00 \times 4\% = R\$ 4.000,00$

ISS do segundo mês: $R\$ 300.000,00 \times 4\% = R\$ 12.000,00$

ISS do terceiro mês: $R\$ 100.000,00 \times 4\% = R\$ 4.000,00$

***Casos de prejuízo no período**

Acima de tudo, é importante ressaltar que nos casos em que uma empresa optante pelo Lucro Real tem prejuízo em vez de lucro, não é necessário recolher IRPJ ou CSLL – o que não acontece com uma empresa optante pelo Lucro Presumido.

O Prejuízo do período poderá ser compensado com os Lucros apurados posteriormente pela empresa, porém esta compensação está limitada a 30% do Lucro Real do período de compensação.

Como fazer a opção pelo Lucro Real?

Primeiramente, as empresas que desejam fazer a opção pelo Lucro Real devem apenas realizar o pagamento da primeira quota do imposto devido referente ao período de apuração do ano-calendário – mediante o recolhimento com a DARF (Lei 9.430/1996, artigo 26, § 1º).

Após feita a opção, esse será o regime adotado durante o restante do ano-calendário – pois a legislação não permite que sejam feitas mudanças na forma de tributação ao longo do ano-calendário (art.13, Lei 9.718/98).

Além disso, é importante observar todos os casos que obrigam uma empresa a optar pelo Lucro Real – como ter uma receita total superior a R\$ 78 milhões no período anterior.

*****Importante:**

Para o cálculo do Lucro Real (Lucro Fiscal) utiliza-se os seguintes elementos:

Lucro Líquido (Resultado Operacional Líquido)

(+) Adições

(-) Exclusões

(-) Compensações (Limitada a 30% do Lucro Líquido após Adições e Exclusões)

(=) Lucro Real/Lucro Fiscal (Que é a base para o cálculo do IRPJ e CSLL).

Curso Completo de Contabilidade do Zero ao Mercado
Conteúdo adaptado por: Professor Mestre Ademir Círico Junior

Fonte: Adaptado de Portal da Contabilidade (2021).

Link: <https://portaldacontabilidade.clmcontroller.com.br/como-calcular-o-lucro-real/>.